

1514504-97.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159067/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18462513 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1994/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2159067 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514504-97.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514504-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159067/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18462513 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1994/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2159067 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALMIR GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

ALMIR GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, c c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 13 de junho de 2021, entre 23h42min e 0h, durante o repouso noturno, em agência do Banco Santander, situado na Avenida Angélica, 719, Santa Cecília, nesta Capital, o acusado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, uma barra de aço, avaliada em R\$ 300,00, pertencente à instituição financeira vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua

vontade.

Segundo a denúncia, o réu dirigiu-se à agência e tentou subtrair a barra instalada na porta de correr; mas como não obteve êxito, munuiu-se de um objeto metálico e empregou-o contra a porta.

Ocorre que a ação delitiva foi captada pelas câmeras de segurança, e então a empresa de segurança acionou a polícia, cujos integrantes obtiveram êxito em localizar o acusado nas proximidades do local, sendo certo que o réu apresentava as mesmas características da pessoa que tentara subtrair a barra.

Interrogado, o réu admitiu o crime.

A res foi avaliada em R\$300.00, contudo o prejuízo foi estimado em aproximadamente R\$2.500,00.

A denúncia foi recebida (fls. 100/102), com a devida citação do réu (fls. 112), foi oferecida resposta à acusação (fls. 121/122). Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, o réu não foi interrogado, vez que não foi localizado, sendo-lhe decretada a revelia - artigo 367 CPP.

Em sede de debates orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, pede a exclusão da qualificadora - rompimento de obstáculo. Quanto à pena, pretende arbitramento da pena-base acima do mínimo diante da personalidade do réu, voltada para prática delitiva, reconhecimento da agravante da reincidência, e fixação de regime fechado.

A Assistente de acusação acompanha as alegações do Parquet.

Por sua vez, a Defensoria Pública pediu a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora, a imposição de pena mínima, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, redução máxima pela tentativa; imposição de regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação.

Interrogado na delegacia, o réu admitiu que entrou no banco e queria furtar uma canaleta que fica perto da porta.

A representante da empresa-vítima Vanessa Maria de Sousa Nunes, ouvida em Juízo, confirmou a tentativa de furto. Disse que foi informada acerca do crime e viu, pelas câmeras de segurança, o réu tentando retirar a barra, ele entrou no banco, tentou retirar, não conseguiu, saiu e voltou. Houve prejuízo.

Os policiais militares Rodnei Patrick Aparecido dos Santos e Luiz Paulo Scaranaro, sob o crivo do contraditório, confirmaram que após recebimento da notícia do furto compareceram ao local, onde se depararam com o réu detido na calçada, ele admitiu a tentativa de furto, mas nada foi localizado em seu poder, ele saiu sem pegar nada, já havia retirado a barra, mas estava dentro da agência, os alarmes dispararam.

Pois bem.

A confissão do acusado, ainda que apenas extrajudicial, está em harmonia com as demais provas coligidas.

Há nos autos as imagens das câmeras de segurança, nas quais pode-se verificar o réu no interior da agência.

Some-se a isso que a representante da empresa-vítima embora não tenha presenciado os fatos, os confirmou.

E se não bastasse, há os relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, asseverando que ele admitiu tentar subtrair referida barra.

Desta forma, demonstradas materialidade e autoria delitivas, a condenação se impõe. Por outro lado, como requerido pela representante do Ministério Público, Assistente de Acusação e Defesa, é de rigor operar-se a desclassificação para a forma simples de furto, uma vez que não há nos autos laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo.

Passo, pois, à dosimetria da pena do acusado.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, não observo circunstâncias aptas a majorar

a pena-base, assim fixo-a no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda etapa, em atenção à Súmula 545 do STJ - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, efetuando a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão, permanecendo inalterada sua pena.

Na terceira etapa não há causas de aumento de pena; contudo em razão do reconhecimento do conatus, levando em conta o intermediário iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/2, totalizando 6 meses de reclusão e 5 dias-multa, no patamar mínimo.

A reincidência impede a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, porque, apesar do quantum da pena, o réu é reincidente.

O acusado poderá recorrer em liberdade, porque respondeu ao processo solto.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu ALMIR GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, à pena de 06 meses de reclusão e 5 dias-multa no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto e o réu poderá interpor recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

O réu foi assistido pela Defensoria Pública. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA